

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Por el tenor del presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá efectos de documento público, conste lo siguiente:

PRIMERA: (PARTES CONTRATANTES).- Son partes del presente contrato:

1.1.- La empresa **GOOD LIFE S.R.L.**, con NIT 310634022 representado por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, mayor edad, hábil por ley, vecino de esta ciudad, casado, con Cedula de identidad N.º 5505371, con domicilio legal en Calle Rene Moreno N° 484 de la ciudad de Santa Cruz, quien en adelante se denominará **EL COMITENTE**.

1.2.- El Sr. **CARLOS ALEJANDRO GUARACHI SANDOVAL**, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, domiciliada en el Barrio. Cañada Tres Lagunas C/17 Avenida Che Guevara, con C.I. N° 14254072 SC, quien a los fines del presente instrumento se denominará **EL CONTRATISTA**.

SEGUNDA: (OBJETO). - Mediante el presente documento, **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO** contrata al Sr. **CARLOS ALEJANDRO GUARACHI SANDOVAL**, a objeto de que el mismo preste servicios como **SISTEMAS** de la referida Empresa, servicios que comprende de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de la prestación del servicio.

TERCERA: (NATURALEZA JURIDICA).- El presente contrato se encuentra enmarcado bajo la modalidad de prestación de servicios determinada por los Arts. 732 y siguientes del Código Civil, por consiguiente no genera vínculo laboral alguno entre **LA EMPRESA GOOD LIFE S.R.L. y EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, quien no tendrá derecho a exigir el pago de beneficios laborales o cualquier otra carga de índole social, al vencimiento o resolución del mismo, constituyéndose este documento en un contrato civil, por lo que entre **COMITENTE y CONTRATISTA**, no existe ningún vínculo ni relación laboral, asumiendo el **CONTRATISTA** sus obligaciones por el solo, bajo su dirección y en forma independiente, de manera que entre **CONTRATISTA y COMITENTE**, no existe relación obrero – patronal.

CUARTA: (PLAZO).- El presente contrato será por tres meses a partir de la fecha de su ingreso a la empresa, es decir desde el 26 de Febrero de 2024, cesando sus efectos ipso-facto al solo acuerdo entre partes de concluirlo, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no pudiendo aplicarse la tácita reconducción, debiendo las partes en caso de convenir una renovación suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios.

QUINTA: (PRECIO Y FORMA DE PAGO).- Los honorarios establecidos para la prestación de servicios detallada en la cláusula segunda del presente contrato, ascienden a la suma de **Bs.- 2958.59 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 59/100 BOLIVIANOS)**, cancelados por mes cumplido por la prestación de servicios.

SEXTA: (IMPUESTOS).- **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** no estará exento de los impuestos de ley y es el único responsable por las cargas impositivas con que está grabado el honorario convenido, debiendo entregar la factura o nota fiscal correspondiente a momento de la cancelación del monto acordado en la cláusula anterior. En caso de que **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** omita extender la factura, a la empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, queda facultado a actuar como agente de retención de conformidad a lo establecido por las normas tributarias en actual vigencia.

SEPTIMA: (RESPONSABILIDAD Y CONTROL).- **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, asumirá plena y total responsabilidad por los servicios contratados, los cuales cumplirá con eficiencia, responsabilidad, honradez y en la oportunidad en que los mismos sean requeridos. Al efecto y en cumplimiento a lo determinado por el Art. 739 del Código Civil, **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** autoriza expresamente a la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO** a efectuar la supervisión y control de los servicios prestados, obligándose a informar sobre el desarrollo de las actividades realizadas cuando se lo requiera. De la misma manera, **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** se compromete y obliga a cumplir con lo acordado en el presente contrato por servicios prestados, haciéndose pasible a las sanciones legales que correspondan y al resarcimiento material y económico inmediato por los daños que se pudieran ocasionar, durante la vigencia del mismo.

OCTAVA: (EXIGIBILIDAD).- El cumplimiento de los servicios contratados será exigible sin necesidad de requerimiento alguno, pudiendo la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, rechazar cualquier servicio no satisfactorio, debiendo **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** prestar y reponer nuevamente el mismo sin costo adicional. Se deja establecido que en caso de reincidencia en estas fallas, la empresa la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, podrá rescindir el presente contrato sin responsabilidad alguna.

NOVENA: (SUBCONTRATO).- De conformidad a lo establecido por el art. 733 del Código Civil, **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, no podrá ceder sus

derechos a terceros, quedando obligado a prestar los servicios de manera directa, no pudiendo subcontratar total o parcialmente los mismos.

DECIMA: (CONFIDENCIALIDAD).- EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)

por la naturaleza y características del servicio a ser prestado, se obliga a guardar reserva y absoluta confidencialidad, sobre los datos e información proporcionados por la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, que llegue a su conocimiento, haciéndose posible en caso de incumplimiento a las sanciones establecidas por ley. Cualquier acto que altere la referida confidencialidad y seguridad de la información, determinará la imposición de daños y perjuicios contra **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, pudiendo la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, iniciar las acciones legales que correspondan. Asimismo, los datos, documentos o cualquier tipo de información y otros que por la naturaleza del servicio sean de conocimiento de **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** no podrán ser difundidos, transmitidos o comunicados a terceras personas que no se encuentren autorizadas por **LA EMPRESA GOOD LIFE S.R.L.**

DECIMA PRIMERA: (RESCISIÓN DEL CONTRATO).- La Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, queda autorizado a rescindir la presente relación jurídica, de conformidad a las previsiones establecidas en el Art. 525 del Código Civil en cualquier momento y con el sólo requisito de comunicar tal hecho al **CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, con una anticipación de tres días. La rescisión es una facultad discrecional de la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, que no ameritará mencionar causal expresa alguna. Producto de la rescisión mencionada **EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)**, tendrá derecho a recibir el pago de su contraprestación hasta el día que hubiese prestado servicios, sin posibilidad de requerimiento anterior de orden económico o patrimonial.

DECIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO).- La Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO** se reserva el derecho de rescindir el presente contrato por:

- Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados.
- Trato inadecuado al personal de la empresa **GOOD LIFE S.R.L.** o a terceras personas vinculadas directa o indirectamente con sus servicios.
- Robo, hurto o apropiación de cualquier bien dentro la propiedad de la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.**
- Incumplimiento a lo establecido en la cláusula décima del presente contrato, relativa a la confidencialidad.

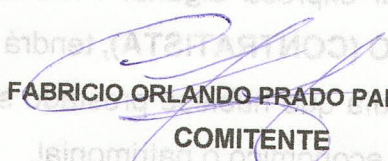
- Manejo irresponsable de la información.
- Incumplimiento a cualquiera de los términos y condiciones establecidos en este documento de prestación de servicios.

En todos estos casos la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, podrá rescindir el presente contrato, rescisión que será de pleno derecho y empezará a correr desde el momento en que se comunique tal hecho al **CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA)** en forma escrita, debiendo este último asumir los daños y perjuicios ocasionados por sus actos.

DECIMA TERCERA: (DECLARACION POR SERVICIOS PRESTADOS).- EL CONSULTOR EXTERNO (CONTRATISTA), de su libre y espontánea voluntad, sin que medie presión, dolo o vicio alguno del consentimiento, declara que la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.** representada por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, no le adeuda suma alguna por servicios prestados con anterioridad a la suscripción del presente contrato o por cualquier otro concepto.

DECIMA CUARTA: (ACEPTACIÓN).- Las partes contratantes, de las generales señaladas en la cláusula primera, manifiestan su conformidad y aceptación con lo estipulado precedentemente, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento.

Santa Cruz, 26 de febrero de 2024.


FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO
COMITENTE


CARLOS ALEJANDRO GUARACHI SANDOVAL
CONTRATISTA